

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5608/2542

นาย หมัด แสงศรี

ผู้ร้องคัดค้าน

นางสาว ยุพิน มณฑา

ผู้ร้อง

ผู้ร้อง

ผู้ร้อง

ป.พ.พ. มาตรา 1713

ตามพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองที่ผู้ตายทำไว้มีข้อความสำคัญกำหนดไว้ดังนี้ "ถ้าข้าพเจ้าถึงแก่ความตายไปแล้ว บรรดาทรัพย์สินของข้าพเจ้าที่มีอยู่และที่จะเกิดขึ้นในภายหน้า ข้าพเจ้ายอมยกให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ผู้ที่ได้ระบุไว้ในพินัยกรรมให้เป็นผู้รับทรัพย์สินตามจำนวนซึ่งกำหนดไว้ดังต่อไปนี้ คือ (1) ที่ดินตามโฉนดเลขที่ 1236 เนื้อที่จำนวน 60 ไร่ 2 งาน 33 ตารางวา ขอยกให้ ย. หลานสาว (ผู้คัดค้าน) จำนวน 50 ไร่ ส่วนที่เหลืออีกจำนวน 10 ไร่ 2 งาน 33 ตารางวา ขอยกให้กับมัสยิดสมาคมอิสลาม"ผู้ตายมีทรัพย์สินมรดกคือ ที่ดินเพียง 3 แปลง เท่านั้น ได้แก่ที่ดินตามโฉนดเลขที่ 1236 ตามที่ระบุไว้ในพินัยกรรมกับที่ดินโฉนดเลขที่ 5920 และที่ดินโฉนดเลขที่ 778 และตามพฤติการณ์มีข้อบ่งชี้ให้เห็นเจตนาของผู้ตายว่าประสงค์จะยกเฉพาะที่ดินโฉนดเลขที่ 1236 ให้แก่ผู้มีชื่อในพินัยกรรม คือผู้คัดค้านและมัสยิดสมาคมอิสลามเท่านั้น ส่วนที่ดินโฉนดเลขที่ 5920 และที่ดินโฉนดเลขที่ 778 นั้น ผู้ตายมิได้ประสงค์จะทำพินัยกรรมยกให้แก่ผู้คัดค้านและมัสยิดสมาคมอิสลาม ดังนี้ เมื่อผู้คัดค้านได้รับโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 1236 แล้ว ทั้งผู้คัดค้านมิใช่ทายาทโดยธรรมของผู้ตายอันจะมีสิทธิรับมรดกนอกพินัยกรรมคือ ที่ดินโฉนดเลขที่ 5920 และที่ดินโฉนดเลขที่ 778 ผู้คัดค้านจึงไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินนอกพินัยกรรมอันจะมีสิทธิยื่นคำร้องคัดค้านขอให้เพิกถอนผู้ร้องจากการเป็นผู้จัดการมรดกตามคำสั่งได้

---

คดีสืบเนื่องมาจากศาลมีคำสั่งตั้งผู้ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก(ไม่มีพินัยกรรม) ของนางต๊ะหรือต๊ะ อุหมัด ผู้ตาย ผู้คัดค้านยื่นคำร้องว่าตามที่ศาลมีคำสั่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดก (ไม่มีพินัยกรรม) ของนางต๊ะหรือต๊ะ อุหมัด ผู้ตาย นั้น ความจริงแล้ว เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2525 ผู้ตายได้ทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองยก ทรัพย์สินทั้งหมดให้แก่ผู้คัดค้านและมัสยิดสมาคมอิสลาม การที่ผู้ร้องยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกโดยทราบที่อยู่แล้วว่าเจ้ามรดกทำพินัยกรรมไว้ ย่อมเป็นการ กระทำที่ไม่สุจริต หลังจากศาลตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกแล้ว ผู้ร้องไม่จัดทำบัญชี ทรัพย์สินมรดก ไม่แจ้งรายการแสดงบัญชีทรัพย์สินมรดกให้ทายาททราบตามบทบัญญัติ และเงื่อนไขของกฎหมาย ทั้งไม่โอนทรัพย์สินมรดกทั้งหมดให้แก่ผู้คัดค้านและผู้รับ พินัยกรรมอื่นตามข้อกำหนดพินัยกรรม คงโอนทรัพย์สินมรดกให้ผู้คัดค้านเพียงบาง ส่วนเป็นการจงใจไม่ปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดการมรดกทำให้ผู้คัดค้านและทายาทผู้มี สิทธิได้รับทรัพย์สินมรดกตามพินัยกรรมได้รับความเสียหาย ผู้ร้องจึงไม่เหมาะสมที่จะ เป็นผู้จัดการมรดกอีกต่อไปการจัดการมรดกยังไม่เสร็จสิ้น ขอให้ศาลมีคำสั่งถอนผู้ ร้องจากการเป็นผู้จัดการมรดกและตั้งผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกแทน

ผู้ร้องยื่นคำคัดค้านว่า นางต๊ะหรือต๊ะ อุหมัด ผู้ตายได้ทำพินัยกรรมไว้จริง โดย พินัยกรรมระบุเฉพาะที่ดินโฉนดเลขที่ 1236 ตำบลพระอาจารย์อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เนื้อที่ 60 ไร่ 2 งาน 33 ตารางวา ให้แก่ผู้คัดค้านและมัสยิดสมาคม อิสลาม โดยให้ผู้คัดค้านได้เนื้อที่ 50 ไร่ ผู้ร้องในฐานะผู้จัดการมรดกจัดการโอนที่ดิน ดังกล่าวเนื้อที่ 50 ไร่ ให้แก่ผู้คัดค้านไปแล้วทรัพย์สินมรดกอื่นจึงเป็นทรัพย์สินมรดกนอก พินัยกรรมซึ่งผู้คัดค้านไม่มีสิทธิได้รับและผู้คัดค้านก็ไม่มีสิทธิเรียกร้องทรัพย์สินมรดก อื่นอีกในฐานะทายาทโดยธรรมเนื่องจากการมรดกผู้คัดค้านซึ่งเป็นทายาทโดยธรรมยังมี

ชีวิตอยู่ผู้ร้องได้ดำเนินการแบ่งปันทรัพย์สินมรดกให้แก่ทายาทไปเรียบร้อยแล้ว  
กระทำการอันเป็นปฏิปักษ์ต่อกองมรดกหรือทายาท ผู้คัดค้านจึงไม่มีสิทธิขอให้ศาล  
สั่งถอนผู้ร้องจากการเป็นผู้จัดการมรดก และตั้งผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกแทน ขอ  
ให้ยกคำร้องของผู้คัดค้าน

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า พันัยกรรมมิได้ระบุยกทรัพย์สินมรดกทั้งหมดให้แก่ผู้คัดค้าน  
ทรัพย์สินมรดกอื่นจึงเป็นทรัพย์สินนอกพันัยกรรมเมื่อผู้ร้องในฐานะผู้จัดการมรดกได้  
จัดการโอนทรัพย์สินมรดกตามพันัยกรรมให้แก่ผู้คัดค้านไปแล้ว ผู้คัดค้านซึ่งมิใช่ทายาท  
โดยธรรมจึงไม่มีสิทธิรับทรัพย์สินมรดกอื่นนอกพันัยกรรมไม่ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่จะ  
มาร้องขอให้ถอนผู้ร้องจากการเป็นผู้จัดการมรดกและให้ตั้งผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการ  
มรดกแทนได้พิพากษาให้ยกคำร้องของผู้คัดค้าน

ผู้คัดค้านอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

ผู้คัดค้านฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติได้ว่า นางต๊ะหรือต๊ะอุหมัด ผู้ตายมี  
สามีชื่อนายหรุ่นหรือหยีหรุ่น อุหมัด ซึ่งได้ถึงแก่กรรมไปก่อนนานแล้ว ไม่มีบุตรด้วย  
กัน ผู้ตายมีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 8 คนตามบัญชีเครือญาติเอกสารหมาย ร.3  
โดยผู้ร้องเป็นน้องคนสุดท้อง ผู้คัดค้านเป็นบุตรนางฮาวอมณฑาหรือแสงศรีซึ่งเป็น  
น้องของผู้ตายและเป็นพี่ของผู้ร้อง ผู้ตายรับผู้คัดค้านไปเลี้ยงดูตั้งแต่ผู้คัดค้านมีอายุ  
ได้ 2 ปี เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2530 ผู้ตายได้ถึงแก่กรรม ผู้ตายมีทรัพย์สินมรดกเป็น  
ที่ดินรวม 3 แปลง คือ ที่ดินโฉนดเลขที่ 5920 ตำบลบางชัน อำเภอมีนบุรี  
(เมือง) กรุงเทพมหานคร ที่ดินโฉนดเลขที่ 1236 ตำบลบึงพระอาจารย์ อำเภอ

องค์กรวิชาชีพ จัหวัดนครนายกและที่ดินโฉนดเลขที่ 778 ตำบลบึงพระอาจารย์(คลองหกวาสายล่างฝั่งเหนือ) อำเภอองค์กรวิชาชีพ จัหวัดนครนายก ตามสำเนาโฉนดที่ดินเอกสารหมายเลข ค.4 ถึง ค.6 โดยที่ดินโฉนดเลขที่ 5920 ตามสำเนาโฉนดที่ดินเอกสารหมายเลข ค.4 ผู้ตายมีชื่อถือกรรมสิทธิ์ร่วมกับผู้ร้องและบุคคลอื่น ก่อนถึงแก่กรรม ผู้ตายได้ทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองไว้เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2525 ตามสำเนาพินัยกรรมเอกสารหมายเลข ค.3หลังจากผู้ตายถึงแก่กรรมแล้ว ผู้ร้องได้ยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก(ไม่มีพินัยกรรม) ของผู้ตาย หลังจากนั้นผู้ร้องในฐานะผู้จัดการมรดกได้จัดการโอนทรัพย์สินมรดกที่ดินโฉนดเลขที่ 1236 ตามสำเนาโฉนดที่ดินเอกสารหมายเลข ค.5 บางส่วนเนื้อที่ 50 ไร่ ตามที่ระบุในพินัยกรรมกับบ้าน1 หลัง ให้แก่ผู้คัดค้านแล้วแต่ยังไม่ได้โอนที่ดินโฉนดเลขที่ดังกล่าวบางส่วนเนื้อที่ 10 ไร่ 2 งาน 33 ตารางวา ตามที่ระบุในพินัยกรรมให้แก่มัสยิดสมาคมอิสลาม ซึ่งเป็นผู้รับพินัยกรรม ด้วยกับไม่ได้แบ่งปันหรือโอนทรัพย์สินมรดกที่ดินตามสำเนาโฉนดที่ดินเอกสารหมายเลข ค.4 และ ค.6 ให้แก่ผู้คัดค้าน และนับแต่ศาลมีคำสั่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายแล้ว ผู้ร้องไม่ได้จัดทำบัญชีทรัพย์สินมรดกยื่นต่อศาล ผู้คัดค้านไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ และไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

คดีมีปัญหาข้อแรกตามฎีกาของผู้คัดค้านว่า ผู้ตายได้ทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองตามเอกสารหมายเลข ค.3 ยกทรัพย์สินมรดกรวมทั้งที่ดินตามสำเนาโฉนดที่ดินเอกสารหมายเลข ค.4 และ ค.6 ให้แก่ผู้คัดค้าน ผู้คัดค้านจึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินมรดกมีสิทธิร้องขอให้ถอนผู้ร้องจากการเป็นผู้จัดการมรดกและร้องขอให้ตั้งผู้จัดการมรดกของผู้ตายได้นั้น

ตามพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองที่ผู้ตายทำไว้ตามเอกสารหมายเลข ค.3 มีความสำคัญกำหนดไว้ดังนี้

"ข้อ 1 ถ้าข้าพเจ้าถึงแก่ความตายไปแล้ว บรรดาทรัพย์สินของข้าพเจ้าที่มีอยู่ และที่จะเกิดขึ้นในภายหน้า ข้าพเจ้ายอมยกให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ผู้ที่ได้ระบุไว้ใน พินัยกรรมให้เป็นผู้รับทรัพย์สินตามจำนวนซึ่งกำหนดไว้ดังต่อไปนี้ คือ (1) ที่ดินตาม โฉนดเลขที่ 1236 อยู่ที่ตำบลพระอาจารย์อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เนื้อที่ จำนวน 60 ไร่ 2 งาน 33 ตารางวา ยกให้นางสาวยุพิน มณฑา หลานสาว จำนวน 50 ไร่ ส่วนที่เหลืออีกจำนวน 10 ไร่ 2 งาน 33 ตารางวา ยกให้กับมัสยิดสมาคม อิสลามอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ข้อ 2 ข้าพเจ้าขอมอบพินัยกรรมฉบับนี้แก่นายอำเภอองครักษ์เก็บรักษาไว้ และ ไม่ขอตั้งผู้จัดการมรดกแต่อย่างใด"

ศาลฎีกาเห็นว่า แม้พินัยกรรมจะระบุไว้ดังกล่าว ทั้งได้ระบุชื่อผู้ที่จะได้รับทรัพย์สิน มรดกไว้เพียงนางสาวยุพิน มณฑา (ผู้คัดค้าน) กับมัสยิดสมาคมอิสลามเป็นผู้รับ พินัยกรรมก็ตาม แต่ข้อเท็จจริงได้ความว่า ผู้ตายมีทรัพย์สินมรดกคือ ที่ดินเพียง 3 แปลง เท่านั้น ได้แก่ที่ดินตามโฉนดเลขที่ 1236ตามที่ระบุไว้ในพินัยกรรมกับที่ดิน โฉนดเลขที่ 5920 และที่ดินโฉนดเลขที่ 778 หากผู้ตายมีเจตนาจะยกที่ดินโฉนดเลข ที่ 5920 และที่ดินโฉนดเลขที่ 778 แล้ว ก็น่าที่จะระบุไว้ในพินัยกรรมให้ชัดเจนได้ แม้หากผู้ตายจะจำเลขโฉนดที่ดินไม่ได้ แต่ก็สามารถระบุสถานที่ที่ดินตั้งอยู่ได้ นอกจากนี้ไม่ปรากฏเหตุผลที่ผู้ตายจะตัดทายาทอื่นไม่ได้รับมรดกแต่อย่างใด ยิ่งกว่า นั้นยังได้ความจากคำเบิกความของผู้คัดค้านเบิกความตอบคำถามค้านทนายผู้ร้องว่า ผู้ตายบอกผู้คัดค้านว่าได้ทำพินัยกรรมยกที่ดิน 1 แปลง ให้แก่ผู้คัดค้านส่วนที่ดินอีก 2 แปลง และบ้าน 1 หลัง ไม่ได้ทำพินัยกรรมยกให้แก่ผู้ใด ดังนี้ย่อมเป็นข้อบ่งชี้ให้ เห็นเจตนาของผู้ตายว่าประสงค์จะยกเฉพาะที่ดินโฉนดเลขที่ 1236 ให้แก่ผู้มีชื่อใน พินัยกรรม คือผู้คัดค้านและมัสยิดสมาคมอิสลามเท่านั้น ส่วนที่ดินโฉนดเลขที่ 5920 และที่ดินโฉนดเลขที่ 778 นั้น ผู้ตายมิได้ประสงค์จะทำพินัยกรรมยกให้แก่ผู้คัดค้าน

และมัสยิดสมาคมอิสลามดังที่ผู้คัดค้านกล่าวอ้างแต่อย่างใด เมื่อข้อเท็จจริงได้ความ  
ว่า ผู้คัดค้านได้รับโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 1236 แล้ว ทั้งผู้คัดค้านมิใช่ทายาทโดยธรรม  
ของผู้ตายอันจะมีสิทธิรับมรดกนอกพินัยกรรมคือ ที่ดินโฉนดเลขที่ 5920และที่ดิน  
โฉนดเลขที่ 778 ผู้คัดค้านจึงไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์นอกพินัยกรรมอันจะมี  
สิทธิยื่นคำร้องคัดค้านขอให้เพิกถอนผู้ร้องจากการเป็นผู้จัดการมรดกแล้วตั้งผู้คัดค้าน  
เป็นผู้จัดการมรดก"

พิพากษายืน

(จำรูญ แสนภักดี-ณรงค์ศักดิ์ วิจิตรสาระวงศ์-เรืองฤทธิ์ ศรีวรรณะ)

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | เนติบัณฑิตยสภา  |
| <u>แผนก</u>                 |                 |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                 |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u> |